

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5722/2533

พนักงานอัยการกรมอัยการ
ห้างฯ ส. นิยมทรานสปอร์ต
นายณรงค์ หมวกเพชร ที่ 1 กับพวก

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 91, มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268, มาตรา 335

การที่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วม ได้ร่วมกันปลอมเอกสารใบรับสินค้าอันเป็นเอกสารสิทธิของบริษัท ก. แล้วปลอมลายมือชื่อบุคคลในร้าน ฟ. ลงในช่องผู้รับสินค้าเพื่อแสดงเป็นหลักฐานว่าร้าน ฟ. ได้รับสินค้าดังกล่าวแล้ว นำเอกสารที่ปลอมขึ้นไปแสดงต่อโจทก์ร่วมซึ่งเป็นนายจ้างเพื่อให้หลงเชื่อว่าร้าน ฟ. ได้รับสินค้าที่ทางโจทก์ร่วมรับขนส่งจากบริษัท ก. ไว้แล้วการกระทำของจำเลยทั้งสองล้วนแต่เป็นวิธีการเพื่อผลในการเอาทรัพย์สินไป ดังนั้น แม้การปลอมเอกสารกับการใช้หรืออ้างเอกสารปลอมต่างเป็นความผิดสำเร็จก็ตาม แต่ก็เป็นความผิดหลายบทต่อเนื่องโดยมุ่งเจตนาในความสำเร็จของความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยจึงมีความผิดหลายบทต้องลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๒ จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของห้างฯ ส. นิยมทรานสปอร์ต ได้ร่วมกันลักเอาทรัพย์สินของบริษัท โกटक (ประเทศไทย) จำกัด ขณะอยู่ในความครอบครองของห้างฯ ส. นิยมทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นผู้รับจ้างขนส่งสินค้า และเป็นนายจ้างของจำเลยทั้งสองกับพวกไปโดยทุจริตและเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม

๒๕๓๒ จำเลยกับพวกได้บังอาจร่วมกันปลอมเอกสารใบรับสินค้าอันเป็นเอกสารสิทธิที่เป็นหลักฐานก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ของบริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๒ ฉบับ โดยจำเลยกับพวกได้นำใบรับสินค้าทั้ง ๒ ฉบับ มาปลอมลายมือชื่อบุคคลในร้านโฟโต้เฮาส์ลงในช่องผู้รับสินค้าเพื่อแสดงเป็นหลักฐานว่าร้านโฟโต้เฮาส์ได้รับสินค้าตามใบรับสินค้าดังกล่าวนั้นไว้แล้ว และเพื่อให้บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด ร้านโฟโต้เฮาส์ ห้างฯ ส.นิยมทรานสปอร์ต และผู้อื่นที่พบเห็น หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารใบรับสินค้าที่ร้านโฟโต้เฮาส์ได้เซ็นรับสินค้าไว้แล้ว ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด ร้านโฟโต้เฮาส์ ห้างฯ ส.นิยมทรานสปอร์ต ผู้อื่น และประชาชนและต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๒ จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันนำใบรับสินค้าที่ทำปลอมขึ้นดังกล่าวไปใช้แสดงอ้างต่อนาย เสถียร รัตนพิธาน เพื่อให้หลงเชื่อว่าร้านโฟโต้เฮาส์ได้รับสินค้าที่ทางห้างฯ ส. นิยมทรานสปอร์ต รัชชนส่งจากบริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด ไว้แล้วอันเป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายเสถียร รัตนพิธาน บริษัท โกดัก (ประเทศไทย) จำกัด ห้างฯ ส.นิยมทรานสปอร์ต ผู้อื่น และประชาชน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘, ๓๓๕, ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ วรรคใบรับสินค้าของกลาง

จำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้แยกฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็นคดีใหม่

ระหว่างการพิจารณา ห้างฯ ส.นิยมทรานสปอร์ต ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘, ๓๓๕, ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ลงโทษจำเลยที่ ๒ ตาม มาตรา ๓๓๕(๑)(๑๑) วรรคสาม ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามมาตรา ๙๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ให้จำคุก ๕ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายว่าจำเลยมีความผิดหลายกระทงหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีท้ายฟ้อง เป็นทรัพย์สินของ บริษัท โกटक (ประเทศไทย) จำกัดแต่อยู่ในความครอบครองของโจทก์ร่วมซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งไปให้ร้านโฟโต้เฮาส์ การที่จำเลยที่ ๒ กับพวก ร่วมกันปลอมเอกสารใบรับสินค้าของบริษัท โกटक (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๒ ฉบับโดยปลอมลายมือชื่อบุคคลในร้านโฟโต้เฮาส์ ลงในช่องผู้รับสินค้าเพื่อแสดงเป็นหลักฐานว่าร้านโฟโต้เฮาส์ได้รับสินค้านี้แล้วก็ดี นำเอกสารดังกล่าวไปแสดงต่อนายเสถียร รัตนพิธาน หัวหน้าผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ส.นิยมทราเวลสปอร์ตนายจ่าง กิติ ก็ล้วนแล้วแต่เห็นวิธีการเพื่อผลในการเอาทรัพย์สินไปทั้งสิ้น จะเห็นได้จากเอกสารใบรับสินค้าทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวต่างลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๓๒ ซึ่งเป็นวันก่อนวันกระทำผิดฐานลักทรัพย์ทั้งสิ้น แม้การปลอมเอกสารกับการใช้หรืออ้างเอกสารปลอมต่างเป็นความผิดสำเร็จในตัวก็ตาม แต่ก็มีความผิดหลายบทต่อเนื่องโดยมุ่ง

เจตนาในความสำเร็จของความผิดฐานลักทรัพย์เท่านั้น จำเลยที่ ๒ จึงมีความผิด
หลายบทดังศาลล่างทั้งสองพิพากษาซึ่งศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พืพำกษำยัณ.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เพื่องพุง)

ศาลอาญา - นายบรรจง สงกรานต์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี แก้วสาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ